주제 5 · 소비자의 권리

홍콩 ELS 사태로 알아보는 소비자 권리

핵심 질문

법이 준 권리는 실제로 작동했는가

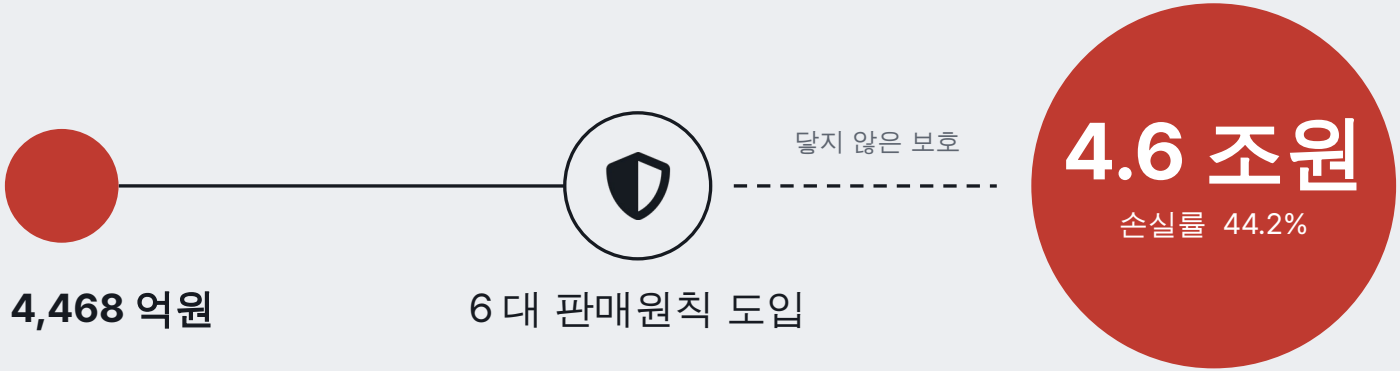


법이 생긴 뒤에도 더 큰 손실이 발생함

2019
DLF 사태

2021.3
금융소비자보호법 시행

2024
홍콩 H 지수 ELS 사태



손실 4,468 억원

6 대 판매원칙 도입

손실 약 10 배 . 규제는 강화됐지만 현장의 소비자 보호는 작동하지 않음

은행 창구에서 팔린 '예금 같은' 투자상품

	정기예금	ELS
판매 창구	은행	은행
원금	○ 보장	● 손실 가능
예금자보호	○ 대상	● 대상 아님
수익	○ 확정 이자	● 지수 연계

손실확정 계좌

17.0 만

손실액

4.6 조원



원금 10.4 조원

강의자료 8 장 1·2 절 · 금융위원회 · 금융감독원 (2025.2), 5 대 판매은행 2024 년 말 기준

금소법이 소비자에게 준 여섯 가지 장치

권리 강화

청약철회권
대상 상품은 7일 안에 철회

위법계약해지권
위반 계약을 위약금 없이 해지

분쟁 시 권익 확보

조정이탈금지
소액분쟁 조정 중 제소 제한

자료열람요구권
분쟁 시 자료 열람·사본 요구

입증책임 전환
금융회사가 무과실을 입증

처벌 강화

징벌적 과징금
관련 수입의 50% 이내

실제 구제는 자율배상 중심으로 진행됨

31.4% 평균 배상비율

손실 약 4.1 조원 · 배상 동의 15.9 만 계좌



법이 준 권리

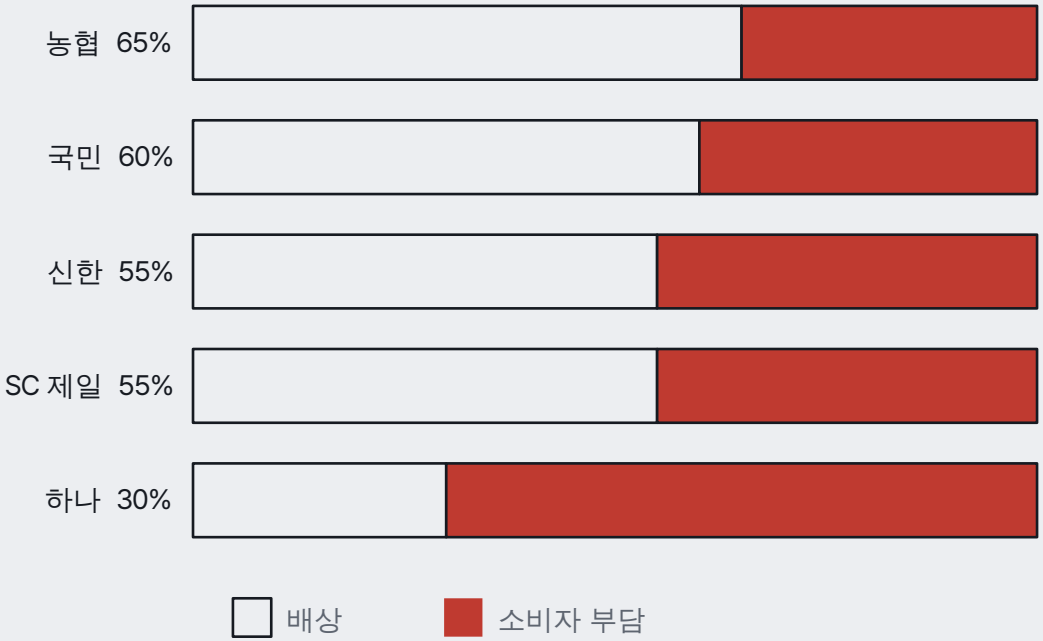
위법계약해지권 — 장래효 · 확정된 손실은 되돌리지 못함 — 확정 손실 회복

실제 구제 경로

금감원 분쟁조정기준 → **은행 자율배상** → **배상 1.3 조원**

금융위원회 · 금융감독원 (2025.2), 5 대 판매은행 2024 년 말 기준 · 금융위원회 위법계약해지권 안내 · 법제처

배상비율은 사례에 따라 30~65%



국민은행 사례

60%

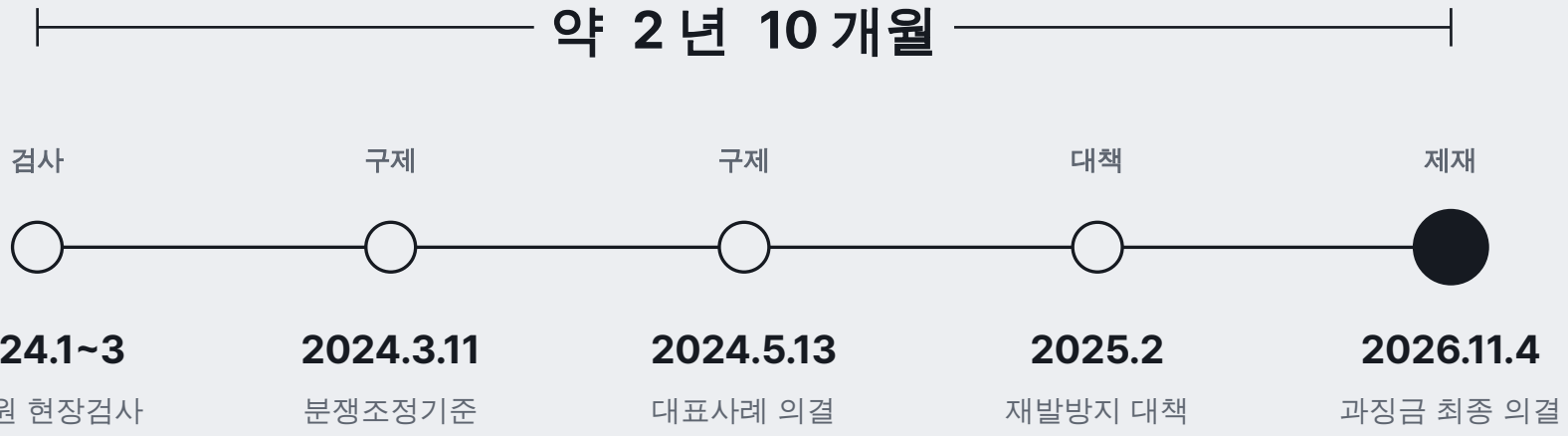
예금하러 온 고객에게
ELT 권유

판매사 책임에
투자자 개별 사정을 반영

금감원 분쟁조정위원회 대표사례 (2024.5.13 의결)

제재 경과

첫 검사에서 최종 의결까지 약 2 년 10 개월



금융위원회 · 금융감독원 (2025.2) · 금융위원회 보도자료 (2026.11.4, 제 19 차 정례회의 의결) · 기간은 팀 계산

제재 규모

최종 제재는 약 3,746 억원

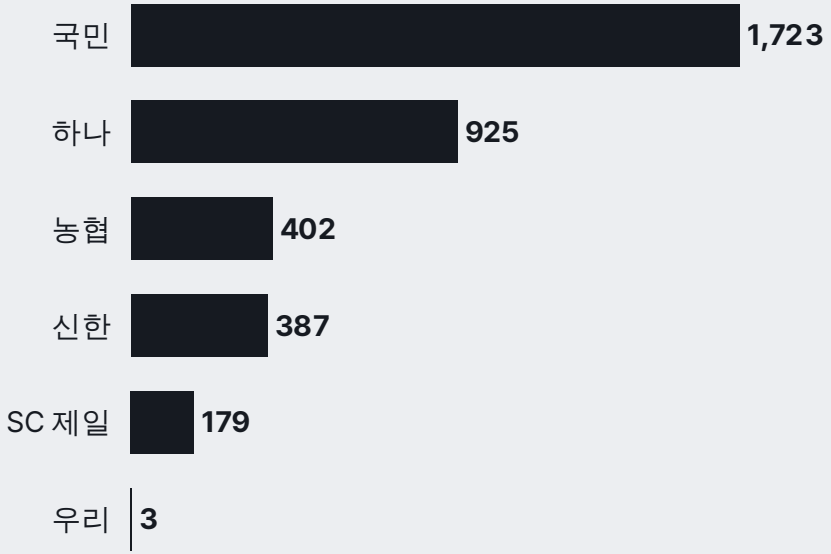
은행 7 곳 · 증권사 6 곳

3,746 억원

과징금 3,712 억 + 과태료 34 억

금융위 최대 규모 금전 제재

은행별 과징금 (억원)



방향은 같지만, 규율하는 지점은 다름

	상품 설계	설명 · 표시	권유	사후 지원
UK **FCA Consumer Duty** 영국 · 2023	고객에게 좋은 결과			
US **Regulation Best Interest** 미국 · 2020			최선이익	
JP **복잡한 구조채 표시** 일본 · 2023		경고 표시		
KR **최선이익 원칙 법제화** 한국 · 국회 계류 중	아직 시행 전			

FCA FG22/5 · SEC Regulation Best Interest · 일본증권업협회 (2023) · 금융위원회 보도자료 (2026.11.4) · 단계 구분은 팀 작성

주요 문제점

문제는 상품보다 판매 구조에 있었음

판매자

1 판매실적 압박

판매실적 중심의 KPI

고위험 상품에 유리한 평가

강의자료 6장 2절 · 4장 3절

→

판매자

2 권유 · 평가 과정

예금 창구에서 고위험 상품 권유

만기 고객에게 같은 창구에서

강의자료 8장 2절 예금자보호

형식적인 적합성 평가

"가입하고 싶어요" 답변 유도

강의자료 8장 1절 6대 판매원칙

→

소비자

3 소비자 판단

판매직원에 대한 높은 의존

직원 설명만 믿고 서명

강의자료 8장 1절 소비자의 책무

결과 **17.0 만 계좌 · 손실 4.6 조원**

강의자료 4장 3절, 6장 2절, 8장 1·2절 · 금융위원회 · 금융감독원 (2025.2) · 금감원 현장검사 결과 (2024.3.11)

네 주체가 각자 바꿔야 할 것

정부 · 금융당국	최선이익 원칙 법제화 국회 계류	신속하고 예측 가능한 제재 팀 제안
금융기관 (판매사)	거점점포 · 전담직원만 판매 2025.2 대책	고객 손익을 반영한 KPI 2025.2 대책
기업 (발행 · 설계)	설명서 맨 위에 손실 사례	상품명 앞 ' 고난도 ' 표시
소비자	예금자보호 여부부터 확인	이해 못 한 계약엔 서명하지 않음

결론

권리를 늘리는 것보다,
있는 권리가 작동하게 하는 것이 중요함

실행 과제

01 원칙 중심 규제

조문 준수에서 소비자 최선이익으로

02 신속한 제재

첫 검사부터 의결까지 2년 10개월



출처 박운학, 「금융경영의 이해」 강의자료 4·6·8장 (2026) · 금융위원회·금융감독원, 「홍콩 H지수 ELS 현황 및 대책」 (2025.2) · 금융위원회, 「홍콩 H지수 ELS 관련 은행·증권사 검사 결과 조치」 (2026.11.4) · 금감원 분쟁조정위원회 대표사례 (2024.5) · 금융위원회 위법계약해지권 안내 · 법제처 찾기쉬운 생활법령정보 · FCA FG22/5 · SEC Regulation Best Interest · 일본증권업협회 (2023)